

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5352/2534

ธนาคาร นคร ธน จำกัด  
นาย วิสิทธิ์ เอื้อวิทยาสุภกร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 296 วรรคสอง

แม้จำเลยได้ยื่นคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้แล้วแต่ในคำร้องของจำเลยก็เพียงแต่ขอให้ศาลชั้นต้นรับคำแถลงคัดค้านไว้เท่านั้น มิได้ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดว่าทรัพย์สินของจำเลยที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายไปนั้นควรมีราคาเท่าไร จึงเป็นเรื่องที่จำเลยมิได้ดำเนินตามขั้นตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ปัญหาว่าทรัพย์สินของจำเลยควรมีราคาเท่าใดจึงมิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ประกอบกับปัญหานี้มิใช่ปัญหาเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยมานั้นชอบแล้ว

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและบังคับจำนอง ต่อมาโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดครบกำหนดจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพื่อขายทอดตลาด ในการขายทอดตลาด

จำเลยที่ 1 ที่ 2 คัดค้านว่าราคาต่ำ และในที่สุดศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแก่นายดวง วงศ์เบญจรัตน์ ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,210,000 บาท ในการขายทอดตลาด ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ยกขึ้นกล่าวอ้างในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ว่า ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ขายทอดตลาดครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531 ควรมีราคาเท่าใด ถึงแม้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 คัดค้านการขายทอด ตลาดทรัพย์สินดังกล่าว แต่ในคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เพียงแต่ขอให้ศาลชั้นต้น รับคำแถลงคัดค้านไว้เท่านั้น มิได้ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาดังกล่าว จึง เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสี่มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง และปัญหาที่จำเลยทั้งสี่ฎีกามีข้อข้อที่ได้ ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นประกอบกับปัญหาที่ว่าทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ดังกล่าว ควรมีราคาเท่าใด มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 225

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ